

อ่านเมื่อวันที่..... 4 กพ. 2553
(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๐

คดีหมายเลขแดงที่อ. ๓๘๔/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ระหว่าง { นายศุภมิตร ไพพิเชษฐ (ศรัทธาญาณก่อสร้าง) ผู้ฟ้องคดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๔๖/๒๕๔๙
หมายเลขแดงที่ ๑๘๗๓/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานซ่อมแซมถนนลูกรังรวม ๔ โครงการ คือ โครงการแรก ซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าสัก – บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท โครงการที่สอง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขื่อน – เขาไผ่แยกขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท โครงการที่สาม ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด – ไปรุ่งเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท และโครงการที่สี่ ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย



/แยกเข้านก – หินหิน...

แยกเขนาก - หินทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามบันทึกตกลงจ้างเหมาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทั้งสี่ฉบับ ซึ่งตามบันทึกตกลงจ้างเหมาทั้งสี่ฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินให้งวดเดียวเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามกับนายอำเภอบางสะพานน้อย แต่ได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ เนื่องจากอำเภอบางสะพานน้อยได้อนุมัติใช้เงินทดรองราชการไปก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีประกาศให้อำเภอบางสะพานน้อยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามบันทึกตกลงจ้างเหมาทั้งสี่ฉบับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๘,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามบันทึกตกลงจ้างเหมาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทั้งสี่ฉบับเป็นการดำเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศภัยพิบัติตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่นายอำเภอบางสะพานน้อยจะดำเนินการตามข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าวได้จะต้องมีประกาศดังกล่าวก่อนและต้องปฏิบัติตามข้อ ๕.๘.๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การซ่อมแซมต้องไม่เข้าซ้อนทับโครงการที่ได้รับงบประมาณในบริเวณนั้นอยู่แล้ว และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งงบประมาณดังกล่าวที่ตั้งไว้ในปีนั้นใช้จ่ายหมดแล้ว ทั้งยังต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๖๐๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด แต่การดำเนินการอนุมัติและทำสัญญาจ้างทั้งสี่โครงการของนายอำเภอบางสะพานน้อยกับผู้ฟ้องคดีเป็นการทำนิติกรรมกันโดยไม่แจ้งให้



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอความเห็นชอบตามเงื่อนไขในการจัดสรรเงินให้อำเภอบางสะพานน้อยทำเรื่องส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยชัดเจนว่าให้รายงานจังหวัดเพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการภายใน ๓ วัน หลังจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางสะพานน้อย (ก.ช.บ.อ.) ได้อนุมัติ จึงเป็นการทำสัญญาโดยผลการและไม่เคยรายงานการใช้เงินอุดหนุนราชการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟ้องคดีเมื่ออำเภอบางสะพานน้อยทำเรื่องส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการซึ่งห่างจากวันทำสัญญาประมาณ ๓ เดือน ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้กำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีในวงเงิน ๕๐ ล้านบาทต่อหนึ่งภัยพิบัติได้ตรวจแล้วพบว่าการใช้เงินอุดหนุนราชการของอำเภอบางสะพานน้อยดังกล่าวกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเป็นการขัดต่อข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงให้ส่งเรื่องขอเบิกเงินทั้งสองเหตุภัยพิบัติคืนให้อำเภอบางสะพานน้อยเพื่อไปขอใช้เงินส่วนอื่น เช่น เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการเบิกจ่ายโดยขัดต่อระเบียบดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้หารือกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๐.๕/๖๖๑๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ตอบข้อหารือว่า กรณีของอำเภอบางสะพานน้อยหากอยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินเฉพาะหน้า โดยปัจจุบันทันด่วนก็สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบได้ ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๓๒๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีความเห็นเช่นเดียวกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว๒๗๓๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คือ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายในทันทีในลำดับแรก การดูแลในเรื่องที่พัก เครื่องอุปโภค บริโภค และสุขภาพอนามัย เป็นลำดับที่สอง ส่วนการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางสัญจร การตรวจสอบชุดเซฟตี้สวิตช์ของประชาชน และการซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นลำดับถัดไปและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๓๗๑ ลงวันที่



/๓๐ มกราคม...

๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการกำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กและเฉพาะหน้า ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒ ว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังต่อไปนี้ให้ส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คือ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนและต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเมื่อเกิดภัย ซึ่งกรณีอำเภอบางสะพานน้อยที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอำเภอบางสะพานน้อยได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๔ สาย ในเขตตำบลไชยราช เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ โดยอำเภอบางสะพานน้อยเห็นว่าเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็จะทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการขัดต่อข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอบางสะพานน้อย มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เมื่อมีเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมถนนชำรุดหลายสายและอำเภอบางสะพานน้อยได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดรองของราชการกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าอำเภอบางสะพานน้อยได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้วและผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมถนนตามสัญญาเสร็จสิ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานโดยถูกต้องแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ได้เกิดฝนตกหนักในเขตท้องที่อำเภอบางสะพานน้อย เมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘



/ซึ่งทำให้...

ซึ่งทำให้น้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทรายทอง ตำบลช้างแร้ง ตำบลปากแพรก ตำบลบางสะพานและตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน นายอำเภอบางสะพานน้อยได้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางสะพานน้อย (ก.ช.ภ.อ. บางสะพานน้อย) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให้นายอำเภอบางสะพานน้อยดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยให้ทำการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจำนวน ๑๔ สาย ซึ่งเป็นถนนที่พิพาททั้ง ๔ สายด้วย โดยให้ใช้เงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ นายอำเภอบางสะพานน้อย จึงได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวโดยได้อนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดสรรให้ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าซ่อมแซมถนนทั้ง ๑๔ สายดังกล่าว จำนวน ๙๙๙,๙๙๒ บาท กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจของนายอำเภอบางสะพานน้อย ตามข้อ ๘ (๘) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นการดำเนินการภายในขอบอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน นายอำเภอบางสะพานน้อยจึงชอบที่จะดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อทำการซ่อมแซมถนนทั้ง ๑๔ สาย ซึ่งรวมทั้งถนนที่พิพาท ๔ สาย ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วนตามมติของคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางสะพานน้อย (ก.ช.ภ.อ. บางสะพานน้อย) แต่โดยที่อำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาคที่มีได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เป็นส่วนหนึ่งของ จังหวัดซึ่งเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายอำเภอบางสะพานน้อยจึงไม่อาจเป็นคู่สัญญาจ้างผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม ถนนที่เสียหายได้ การทำสัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่นายอำเภอบางสะพานน้อยได้เข้าทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามบันทึกตกลงจ้างเหมาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จำนวน ๔ ฉบับ กรณีจึงเป็นการที่นายอำเภอบางสะพานน้อย เข้าทำสัญญาแทนผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีพันธะผูกพัน ตามสัญญาที่นายอำเภอบางสะพานน้อยทำกับผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๗ แห่งประมวลกฎหมาย



/แพ่งและพาณิชย์...

แพ่งและพาณิชย์ และเนื่องจากการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่นายอำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดี ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนดังกล่าวย่อมถือเป็นการกระทำ เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ มาปฏิเสธไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของ นายอำเภอบางสะพานน้อยดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่านายอำเภอบางสะพานน้อยทำสัญญากับ ผู้ฟ้องคดีก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศให้พื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และนายอำเภอบางสะพานน้อยมิได้รายงาน การใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ อีกทั้งยังอ้างว่า การใช้เงินทดรองราชการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ฉบับต่าง ๆ นั้น เห็นว่า ภัยพิบัติได้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยเมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติดังกล่าวย่อมต้องเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ภัยพิบัติดังกล่าวแล้ว นายอำเภอบางสะพานน้อยย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว การจ้างเหมา ผู้ฟ้องคดีให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วเพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้ตามปกติ ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างหนึ่งและเป็นเรื่อง ความจำเป็นเฉพาะหน้า และการประกาศให้พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินของผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงการยืนยัน หรือรับรองข้อเท็จจริงว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง การประกาศเมื่อใดก็หาทำให้ความเสียหาย ที่เกิดจากภัยพิบัติเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ภายหลังจากนายอำเภอบางสะพานน้อยได้เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว จึงหาผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาตามบันทึกตกลงจ้างเหมา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทั้ง ๔ ฉบับ ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ



/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและของผู้ถูกฟ้องคดีที่วางไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติอันเป็นเรื่องภายในระบบราชการของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจยกขึ้นยันต่อผู้ฟ้องคดีได้ แม้นายอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีจะละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งไม่รายงานการใช้เงินทดรองราชการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องไปว่ากล่าวกันเอง ผู้ถูกฟ้องคดีหายกเป็นเหตุผลขึ้นต่อสู้เพื่อตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะฟังมีฟังได้ตามสิทธิที่ปรากฏในสัญญาได้ไม่ ดังนั้น เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง ๔ สาย เสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ภายในกำหนดตามบันทึกตกลงจ้างเหมา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างซ่อมแซมถนนทั้ง ๔ สายดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๘,๑๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดคือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐๘,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน ๗,๗๐๒.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้นำบทบัญญัติ ว่าด้วยตัวการตัวแทนมาใช้บังคับแก่ความเกี่ยวพันกันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนนิติบุคคลและระหว่างนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมีหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่



ที่ให้ไว้...

ที่ให้ไว้โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินตามข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในฐานะที่ต้องกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เมื่อมีเหตุขัดข้องในการเบิกจ่าย ก็ได้หารือการจ่ายเงิน ทดรองราชการต่อกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๒๗ ของระเบียบดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ได้รับแจ้งว่า หากมีความจำเป็นต้องรับดำเนินการก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ดี ปรากฏตามบันทึก ฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวขัดกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อาจชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้เกิด ฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้น้ำป่าไหลหลาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทรายทอง ตำบลช้างแร้ง ตำบลปากแพรก ตำบลบางสะพาน และตำบลไชยราช ก่อความเสียหายส่งผลกระทบต่อราษฎร นายอำเภอบางสะพานน้อย จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางสะพานน้อย (ก.ช.ภ.อ. บางสะพานน้อย) และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้นายอำเภอบางสะพานน้อยใช้เงินในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการ ขอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นถนนจำนวน ๑๔ สาย ในเขตตำบลไชยราชเป็นเงิน



๘๙๙,๙๘๒ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายอำเภอบางสะพานน้อยได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๔ สาย สายแรก ถนนลูกรังสายป่าสัก - บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท สายที่สอง ถนนลูกรังสายหลังเขื่อน - เขาไผ่แยกขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท สายที่สาม ถนนลูกรังสายหลังวัด - ไปรุ่งเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท และสายที่สี่ ถนนลูกรังสายเขานก - หินเทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามบันทึกตกลงจ้างเหมา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวมสี่ฉบับ โดยบันทึกตกลงจ้างเหมาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนทั้ง ๔ สายจนเสร็จเรียบร้อยและได้ส่งมอบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งอำเภอบางสะพานน้อย ที่ ๒๒๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้ตรวจรับว่าผู้ฟ้องคดีทำงานถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สมควรให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป ต่อมาอำเภอบางสะพานน้อยได้ส่งเรื่องการขอเบิกเงินที่ได้อนุมัติให้ใช้เงินทดรองราชการไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่อำเภอบางสะพานน้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติจ่ายเงินให้ โดยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗/๑๔๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ แจ้งให้อำเภอบางสะพานน้อยทราบว่า อำเภอบางสะพานน้อยได้อนุมัติให้เงินทดรองราชการไปก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศให้เป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งผิดหลักเกณฑ์ในสาระสำคัญที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด อำเภอบางสะพานน้อยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๗๑๗/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ชี้แจงเหตุจำเป็นในการอนุมัติให้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากกรณีเกิดภัยพิบัติและได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนคำวินิจฉัยที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗/๑๕๕๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งต่ออำเภอบางสะพานน้อยว่าไม่อาจเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ได้ ให้อำเภอบางสะพานน้อยขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้รับค่าจ้างทำงานซ่อมแซมถนน ๔ สายแต่อย่างใด จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง



/คดีนี้มีประเด็น...

คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าจ้างซ่อมแซมถนนจำนวน ๔ สาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายอำเภอ บางสะพานน้อย ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการซ่อมแซมถนนจำนวน ๔ สาย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม คือ สายแรก ถนนลูกรังสายป่าสัก - บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บาท สายที่สอง ถนนลูกรังสายหลังเขื่อน - เขาไผ่แยกขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บาท สายที่สาม ถนนลูกรังสายหลังวัด - โปร่งเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บาท และสายที่สี่ ถนนลูกรังสายเขานก - หินเทิน หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยราช เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๑๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามบันทึกตกลงจ้างเหมา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จำนวนสี่ฉบับ โดยในบันทึกตกลงจ้างเหมาดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง ๔ สายเสร็จบริบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ภายในกำหนดตามบันทึกตกลงจ้างเหมาลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถนนทั้ง ๔ สายดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๘,๑๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์ว่า นายอำเภอบางสะพานน้อยอนุมัติใช้เงินทดรองราชการโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้นั้น เห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารงานภายในหน่วยงานทางปกครอง การที่นายอำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องไปว่ากล่าวกันเองกับนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่อาจยกระเบียบดังกล่าวขึ้นอ้างทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบ ทั้งการงานที่นายอำเภอบางสะพานน้อยจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงไม่มีเหตุผลที่จะได้รับการงานที่ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำไปโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจ



/ยกระเบียบ...

ยกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อตัดสินคดีตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ อรรถนะของ
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่
ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐๘,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้
ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล

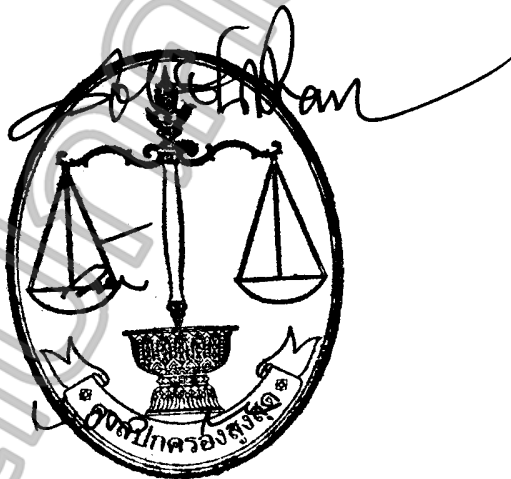
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวิษณุ วรรณุญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประวิตร บุญเทียม

